

เมื่อการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการตรวจสอบบัญชีรายชื่อเกาะที่ให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามสัญญาสัมปทาน และมีหนังสือสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงาว่า เกาะใดเป็นพื้นที่ให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น รวมสองครั้ง โดยได้รับคำตอบว่า การวินิจฉัยว่าเกาะใดเป็นเกาะรังนกอีแอ่นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเกาะที่นกอีแอ่นทำรังอยู่ตามธรรมชาติเป็นเขตห้าม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ มิใช่อำนาจของคณะกรรมการฯ และเมื่อผู้รับสัมปทานได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าไปในอุทยานแห่งชาติตามขั้นตอนและระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจะต้องทำรายงานพร้อมเหตุผลเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องถิ่นที่จะต้องพิจารณาว่าเกาะที่ผู้รับสัมปทานขออนุญาต สามารถอนุญาตให้เข้าไปเก็บรังนกอีแอ่นได้หรือไม่ ดังนั้น เมื่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ล้วนไม่เห็นควรอนุญาต และข้อมูลที่ได้รับก็ไม่ชัดเจนว่าเกาะใดบ้างเป็นพื้นที่ให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าไปเก็บรังนกอีแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุอันสมควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยยกคำอุทธรณ์ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและมีเหตุผลอย่างเดียวกันจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔๐/๒๕๖๖)

(๒) กรณีเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เนื่องจากกระทำความผิดฐานจับสัตว์น้ำชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำสัตว์น้ำดังกล่าวขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ (๓) ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้โลมาและวาฬทุกชนิดในอันดับ (Order) Cetacea ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เป็นสัตว์น้ำที่ห้ามมิให้ผู้ใดจับหรือนำขึ้นเรือประมง หากจับได้หรือติดอวนขึ้นมาก็ต้องรีบปล่อยลงสู่ทะเลดังเดิม ดังนั้น การนำโลมาอิรวดีที่ติดมากับอวนขึ้นบนเรือประมงแล้วนำมาฆ่าเพื่อออกเป็นชิ้น ๆ ย่อมเป็นการทำประมงโดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว และเป็นการทำประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ (๙) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อความผิดตามมาตรา ๖๖ ดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่จะต้องกำหนดมาตรการทางปกครองจากเบาไปหาหนัก แต่เป็นกรณีที่ต้องกำหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ การที่คณะกรรมการมาตรการทางปกครองออกคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออก



คำสั่งโดยคำนึงถึงสภาพความร้ายแรงแห่งความผิดตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสี่ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และโดยที่การดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพื่อมิให้กระทบต่อการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความผิดตามที่กำหนดไว้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและการบังคับใช้มาตรการทางปกครองเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีความจำเป็นต้องใช้โทษปรับทางอาญาในการป้องกัน ระงับ ยับยั้งการกระทำความผิด เนื่องจากเป็นความผิดร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น้ำ และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หากพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ชัดแจ้งว่า การจับสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำตามที่กำหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๖๖ หมายถึง สัตว์น้ำชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงโลมาออร์วดีด้วย เป็นการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว ส่วนมาตรการทางปกครองนั้น มาตรา ๑๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดเดียวกัน ได้บัญญัติกรณีที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือการอนุญาตได้เมื่อมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนด กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกำหนด หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตซ้ำ ได้แก่ กรณีตามมาตรา ๖๐ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ กรณีตามมาตรา ๖๒ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ กรณีตามมาตรา ๖๓ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ท่อบน รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทำการประมงอื่นใด หรือกระทำการใดในที่จับสัตว์น้ำ อันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ำหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ และกรณีตามมาตรา ๗๙ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น กรณีตามมาตรา ๖๖ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำสัตว์น้ำดังกล่าวขึ้นเรือประมง ซึ่งถือว่าเป็นการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งพระราชกำหนด



การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่มีกรณีที่จะต้องกำหนดมาตรการทางปกครองจากเบาไปหาหนัก แต่เป็นกรณีที่ต้องกำหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ โดยต้องพิจารณาว่าผู้ฝ่าฝืนในกรณีนี้จะเป็นการฝ่าฝืนซ้ำ และเป็นการป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดซ้ำอีกหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นตรวจสอบเรือประมงของผู้ฟ้องคดีที่จอดอยู่บริเวณสะพานปลา และพบซากโลมาอิรวดีในสภาพที่ถูกฆ่าแหลแล้วอยู่บนเรือดังกล่าว ทำให้เชื่อได้ว่ามีการนำโลมาอิรวดีที่ติดมากับอวนและอาจยังไม่เสียชีวิตขึ้นไปบนเรือแล้วนำมาฆ่าแหลออกเป็นชิ้น ๆ และผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า ข้อ ๒ (๓) ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ออกตามความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้โลมาและวาฬทุกชนิดในอันดับ (Order) Cetacea ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เป็นสัตว์น้ำที่ห้ามมิให้ผู้ใดจับหรือนำขึ้นเรือประมง หากจับได้หรือติดอวนขึ้นมาก็ต้องรีบปล่อยลงสู่ทะเลดังเดิม การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการทำประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๑๑๔ (๙) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดี การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมเป็นการออกคำสั่งโดยคำนึงถึงสภาพความร้ายแรงแห่งความผิดตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสี่ แห่งพระราชกำหนดเดียวกันแล้ว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ต้องรับผิดชอบและรับโทษในส่วนคดีอาญาเนื่องจากมิได้เป็นผู้ควบคุมเรือในขณะกระทำความผิด แต่เมื่อเรือของผู้ฟ้องคดีมีการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงย่อมต้องรับผิดชอบในส่วนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติอยู่นั่นเอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๗/๒๕๖๗)

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

- การกำกับและดูแลการประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานว่ามีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ โดยไม่ต้องรอให้มีผู้ใดมาร้องเรียนก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการประกอบกิจการโรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินบิโหมินัสและท่าเรือในพื้นที่โรงงานอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน การที่



อุตสาหกรรมจังหวัดได้จัดวางแผนงานการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน ทั้งยังมีการกำหนดแผนการตรวจสอบโรงงานประจำปีตามโรงงานกลุ่มเป้าหมาย และกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าอุตสาหกรรมจังหวัดได้ใช้อำนาจในการกำกับดูแลการประกอบการโรงงานตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว แม้ผลการตรวจสอบจะพบฝุ่นละอองจากกิจกรรมคัดแยกและขนถ่ายถ่านหิน แต่เนื่องจากผู้ประกอบการได้ฉีดพรมน้ำคลุมรถบรรทุกที่ใช้เคลื่อนย้ายถ่านหินจากเรือด้วยผ้าใบ และนำไปเทกองเก็บบนลานข้างโรงงาน รวมทั้งใช้ผ้าใบปิดคลุม จนสามารถควบคุมปัญหาฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจาย ทำให้ยังไม่มี การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อน แก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไข ที่อุตสาหกรรมจังหวัดจะใช้อำนาจสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการประกอบการหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดประกอบการคัดแยกถ่านหินและทำเทียบเรือ โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบการโรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินบิทูมินัส จำนวน ๓ โรงงาน ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ จากอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามลำดับ และได้รับใบอนุญาต ให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำประเภท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอส จำนวน ๑ ท่า บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทั้งยังได้รับโอนสิทธิใบอนุญาต ให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอส บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเช่นเดียวกัน ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ต้นกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเปลี่ยนประเภท การใช้ท่าเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอส ทั้งสองท่าดังกล่าวให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ต้นกรอสได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสับสนเห็นว่า การประกอบการคัดแยกขนาดและขนถ่ายถ่านหิน ของผู้ร้องสอดไม่มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง กลิ่น น้ำเสีย เสียงดัง กระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ นอกจากนี้ ท่าเรือบางแห่ง รวมทั้งของผู้ร้องสอดมีการรับเรือขนาดมากกว่า ๕๐๐ ต้นกรอส โดยไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งกรณีการประกอบการคัดแยกขนาด ขนถ่ายถ่านหินของผู้ร้องสอด



ทำให้เกิดฝุ่นละออง กลิ่น น้ำเสีย เสียงดัง กระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น เห็นว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า ด้านคุณภาพอากาศมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเกือบทุกวัน ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากฝุ่นละอองจากการสัญจรของรถบรรทุกสินค้าจากท่าเรือ การขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเรือ การประกอบกิจการโรงงาน โกดังเก็บสินค้า และกองถ่านหิน ด้านเสียงรบกวนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นจุดตรวจวัดที่ ๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อโพธิ์ ซึ่งได้รับเสียงจากเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน บางช่วงเวลา ด้านคุณภาพน้ำและคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำป่าสักก็ล้วนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งจากการสังเกตลักษณะตะกอนพบการปนเปื้อนของเศษผงถ่านหินในตะกอนดินด้วย โดยน่าจะมีสาเหตุมาจากการขาดการป้องกันเศษวัสดุหรือสินค้าหกหล่นลงสู่แม่น้ำ ส่วนครั้งที่สองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ พบว่า ในพื้นที่มีมลพิษสำคัญ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน เสียงรบกวน และการปนเปื้อนของซัลเฟอร์และไฮโดรคาร์บอนในตะกอนดิน สันนิษฐานได้ว่าต้นเหตุของมลพิษต่าง ๆ น่าจะเกิดจากกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับการตรวจในครั้งก่อน จากนั้น กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการตรวจสอบไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการตรวจสอบไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีจึงรับฟังได้ว่าพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินบิทูมินัสของผู้ร้องสอดทั้ง ๓ โรงงานด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีหน้าที่กำกับและดูแลการประกอบกิจการของผู้ร้องสอดว่ามีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือมีความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่อาศัยรอบโรงงานหรือการกระทำใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้ใดมาร้องเรียนหรือแจ้งเหตุก่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน มีการกำหนดแผนการตรวจสอบโรงงานประจำปีตามโรงงานกลุ่มเป้าหมาย และกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พบว่า โรงงานที่ประกอบกิจการคัดแยกถ่านหินบิทูมินัสมีฝุ่นละอองจากการคัดแยกขนาดถ่านหินและการสัญจร แต่มีการฉีดพรมน้ำ ทำให้สามารถควบคุมปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได้อย่างเรียบร้อย และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า โรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินบิทูมินัสอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันจำนวน ๒ แห่ง ตัวโรงงานเป็นอาคารแบบปิด ภายในโรงงาน



คัดแยกมีระบบสเปรย์น้ำสำหรับป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก มีการขนถ่ายถ่านหินเพื่อนำขึ้นท่าเทียบเรือโดยใช้รถตักขึ้นจากเรือใส่ท้ายรถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ แล้วนำไปเทกองเก็บบนลานข้างโรงงานใช้ผ้าใบปิดคลุม มีและใช้สเปรย์น้ำป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และจากการตรวจสอบท่าเทียบเรือของผู้ร้องสอดในวันเดียวกันพบว่า มีการนำเข้าถ่านหิน ซึ่งผลการตรวจวัดความทึบแสงบริเวณจุดที่มีการเทถ่านหินมีค่าร้อยละ ๐ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนแล้วตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ แต่กรณียังถือไม่ได้ว่าการประกอบกิจการของผู้ร้องสอดมีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ดังนั้น จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการประกอบกิจการหรือแก้ไขให้ถูกต้องได้

ส่วนกรณีท่าเรือบางแห่งรวมทั้งของผู้ร้องสอดมีการรับเรือขนาดมากกว่า ๕๐๐ ตันกรอส โดยไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น เห็นว่า โดยที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ตลอดจนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยกำหนดให้โครงการหรือกิจการ “ท่าเทียบเรือ” และกำหนดขนาดท่าเทียบเรือที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อน โดยให้เสนอในชั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ แสดงให้เห็นว่า สำคัญในเรือขนาดของเรือและขนาดของท่าเทียบเรือมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขนาดของท่าเทียบเรือก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดของเรือด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้กิจการดังกล่าวมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบกับเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้้น้ำของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต



จากเจ้าท่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แม้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่การใช้กฎหมายทั้งสองย่อมต้องให้มีความสอดคล้องกันโดยไม่ขัดแย้งหรือมีลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ที่ได้รับอนุญาตแล้วและไม่มีมีการก่อสร้างเพิ่มเติม สามารถนำใบอนุญาตดังกล่าวมายื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กรณีย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ข้อกำหนดของระเบียบกรมเจ้าท่าดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว แม้ผู้ร้องสอดจะได้รับประโยชน์จากใบอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อต่อมามีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ผู้ร้องสอดย่อมตกอยู่ในบังคับที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบการยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ ส่วนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผู้ร้องสอดยื่นขอเปลี่ยนแปลงการใช้ท่าเทียบเรือเช่นเดียวกันนั้น เป็นการออกใบอนุญาตภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวใช้บังคับ จึงต้องถือปฏิบัติตามด้วย ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ความเห็นชอบให้ผู้ร้องสอดเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามใบอนุญาตทั้งสองข้างต้น โดยไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๑๘/๒๕๖๖)

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- กรณีฟ้องขอให้คณะกรรมการนำโครงการของประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เข้าสู่การพิจารณา

เมื่อข้อ ๒๕ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) มีอำนาจและหน้าที่พิจารณากลับกรองโครงการชุมชนก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) เท่านั้น เมื่อได้ผลเป็นเช่นใดแล้ว คพรต. ย่อมไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเป็นอำนาจหน้าที่ของ คพรฟ. ตามข้อ ๑๑ (๕) ของระเบียบดังกล่าว การที่ คพรต. ไม่นำโครงการชุมชนจำนวน ๑๑ โครงการของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (คพรฟ.) เพื่อพิจารณา เนื่องจากเห็นว่ามิมีวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มิได้พิจารณาโครงการชุมชนดังกล่าว โดยอ้างว่ามีอาจก้าวล่วงการพิจารณาวินิจฉัยของ คพรต. ได้ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยเช่นกัน

ข้อ ๑๑ (๕) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น และข้อ ๒๕ (๔) ได้กำหนดให้ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) มีอำนาจและหน้าที่พิจารณากลับกรองโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ก่อนเสนอต่อ คพรฟ. เพื่อให้พิจารณา ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้ผลของการกลับกรองเป็นเช่นใด คพรต. ย่อมไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการเหล่านั้น เพราะอำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเป็นอำนาจหน้าที่ของ คพรฟ. ตามข้อ ๑๑ (๕) ของระเบียบดังกล่าว คพรต. จึงมีหน้าที่ต้องเสนอผลการพิจารณากลับกรองและการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการเพื่อให้ คพรฟ. ได้พิจารณาทั้งหมดตามข้อ ๒๕ (๔) ของระเบียบเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คพรฟ. ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มอบหมายให้ คพรต. สำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการ



ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในพื้นที่ประกาศและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ประชาคมเสนอ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประกาศ ได้เสนอโครงการชุมชนจำนวน ๑๑ โครงการ แต่ คพต. ไม่นำโครงการชุมชนจำนวน ๑๑ โครงการ ของผู้ฟ้องคดีมาพิจารณาอนุมัติเพื่อบรรจุเข้าแผนงานประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาโครงการชุมชนจำนวน ๑๑ โครงการของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าเมื่อ คพต. ได้มีมติวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว โดยมีได้นำเสนอโครงการดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอาจกล่าวว่าการพิจารณาวินิจฉัยของ คพต. ได้ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๔๓/๒๕๖๖)

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

(๑) กรณีขอเพิกถอนสัมปทานโครงการสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ให้ความหมายคำว่า “กิจการปิโตรเลียม” ไว้ว่า หมายถึง การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม โดยการสำรวจหมายความว่ารวมถึงการเจาะปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการดำเนินการค้นหาแหล่งสะสมน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ส่วนการผลิตปิโตรเลียมมีความหมายเพียงการดำเนินการเพื่อนำน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติขึ้นจากแหล่งสะสมดังกล่าวเท่านั้น โดยยังไม่มีให้นำปิโตรเลียมเข้ากระบวนการกลั่น เพื่อนำไปประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมหรือประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ อันจะมีการผลิตสารเคมีหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารก่อมะเร็ง โครงการสำรวจ ขุดเจาะ และผลิตปิโตรเลียมที่พิพาทในคดีนี้ จึงไม่ถือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่ใช่โครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยโครงการสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม นั้น เป็นเพียงโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท



และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เท่านั้น ดังนั้น เมื่อโครงการพิพาทมีการจัดทำ EIA และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญแล้ว การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้สัมปทานโครงการสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมที่พิพาทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๐ ถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงชอบด้วยกฎหมาย

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๐ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้าดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจ ขุดเจาะ และผลิตปิโตรเลียมในบริเวณอ่าวไทยที่ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) รวม ๒๕ โครงการ โดยกิจกรรมหลักของโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ๑) การสำรวจด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือนเพื่อหาแหล่งปิโตรเลียม ๒) การเจาะสำรวจเพื่อยืนยันการมีอยู่ของแหล่งปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม ซึ่งมีขั้นตอนหลักประกอบด้วยการสำรวจ การติดตั้งแท่นและท่อ การเจาะหลุมผลิต การผลิตปิโตรเลียมและส่งจากหลุมผลิตไปยังแท่นผลิตหรือเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม และการรื้อถอนโครงสร้างทั้งหลายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้ ในระยะการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมอาจส่งผลกระทบร่อน้ำจากกระบวนการผลิต ขยะมูลฝอยทั่วไปและของเสียอันตราย โดยน้ำจากกระบวนการผลิตจะถูกอัดกลับลงหลุมทั้งหมด ของเสียอันตรายจะถูกกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และบางส่วน เช่น โคลนที่ขึ้นมาจากหลุมจะอัดกลับลงหลุม นอกจากนี้ จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของน้ำมันปิโตรเลียม หรือ BOP (Blowout Preventer) ๓ ชั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันดิบ และวาล์วนิรภัย (Safety Valve) ภายในหลุมผลิตเพื่อป้องกันและควบคุมความดันและปิดหลุมโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อพิจารณาคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กิจกรรมปิโตรเลียม หมายถึง การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม โดยการสำรวจหมายถึงการเจาะปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการดำเนินการค้นหาแหล่งสะสมน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ส่วนการผลิตปิโตรเลียมมีความหมายเพียงการดำเนินการเพื่อนำน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติขึ้นจากแหล่งสะสมดังกล่าวเท่านั้น โดยยังไม่มีหรือนำปิโตรเลียมเข้ากระบวนการกลั่น เพื่อนำไปประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมหรือประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ อันจะมีการผลิตสารเคมีหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารก่อมะเร็ง การดำเนินโครงการสัมปทานสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมที่พิพาท กรณีจึงไม่ถือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด



และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ ๔ กำหนดให้เฉพาะแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเท่านั้นที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ไม่รวมถึงการดำเนินโครงการหรือกิจการในขั้นตอนสำรวจ เจาะและผลิตปิโตรเลียม โดยโครงการสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมที่พิพาทนั้น เป็นเพียงโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ที่มีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับในคำฟ้องว่าโครงการพิพาทมีการจัดทำ EIA และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้สัมปทานโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่พิพาท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๐ ถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ โดยสภาพโครงการหรือกิจกรรมขุดเจาะนำทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ มีโอกาสเกิดมลพิษรั่วไหลปะปนมากับชั้นดิน ชั้นหิน และทรัพยากรธรรมชาตินั้นเอง ดังนั้น การพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมใดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องพิจารณาจากกระบวนการหรือวิธีการตามมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการดำเนินการ เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าสามารถชี้แจงวิธีในการสำรวจได้อย่างชัดเจน โดยไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนใดปล่อยของเสียที่เป็นมลพิษ รวมทั้งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียมและวาล์วนิรภัยที่จะทำการปิดหลุมโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อันเป็นมาตรฐานและกระบวนการโดยทั่วไป กรณีจึงยังไม่พอพียงว่า โครงการหรือกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมพิพาทเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงที่ต้องจัดทำ EHIA และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลใช้บังคับในเวลาพิพาท จะเห็นได้ว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ EIA เป็นอำนาจของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) มิได้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และไม่มีกฎหมายให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ สั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อโครงการพิพาทไม่ใช่โครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่ปรากฏเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดทำ EIA ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่มีกรณีที่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาเพิกถอน EIA แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๕๔/๒๕๖๖)

(๒) กรณีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้โครงการหรือกิจการ “ทำเทียบเรือ” และกำหนดขนาดทำเทียบเรือที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าทำตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ทำเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อน โดยให้เสนอในชั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ แสดงให้เห็นว่าสาระเรื่องขนาดของเรือและขนาดของทำเทียบเรือมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขนาดของทำเทียบเรือก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดของเรือด้วย แม้เจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่การใช้กฎหมายทั้งสองย่อมต้องให้ความสอดคล้องกันโดยไม่ขัดแย้งหรือมีลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งด้วย การที่อธิบดีกรมเจ้าท่าออกระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ที่ได้รับอนุญาตแล้วและไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม สามารถนำไปอนุญาตดังกล่าว



มายื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมเจ้าท่าให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการทำเทียบเรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่ปรากฏว่ามี การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๑๘/๒๕๖๖ หน้า ๒๓๑-๒๓๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ กำหนดให้โครงการหรือกิจการ “ทำเทียบเรือ” ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เป็นโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบในขั้นตอนการขออนุญาต ประกอบกับมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่อธิบดีกรมเจ้าท่าออกระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส ซึ่งต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้ร้องขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด การที่อธิบดีกรมเจ้าท่า มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องขอใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗



มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โครงการหรือกิจการ “ทำเทียบเรือ” ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือความยาวหน้าทำตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ทำเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เป็นโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบในขั้นตอนการขออนุญาต อันแสดงให้เห็นว่า ขนาดของเรือและขนาดของท่าเทียบเรือเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้เจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่การใช้กฎหมายทั้งสองย่อมต้องไม่ขัดแย้งหรือมีลักษณะหลักเกี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง การที่อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส ซึ่งต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ แม้ผู้ร้องสอดจะอ้างว่า ท่าเรือพิพาทซึ่งมีขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ได้รับอนุญาตและก่อสร้างอย่างถูกต้องตามใบอนุญาตลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่เมื่อต่อมามีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ผู้ร้องสอย่อมตกอยู่ในบังคับที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ร้องสอดอุทธรณ์ว่าท่าเทียบเรือพิพาทมีการปลูกสร้างไปแล้วและไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม จึงไม่อยู่ในบังคับต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่อาจรับฟังได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้ร้องสอดเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด คุณพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๕๓/๒๕๖๖)



(๓) การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยไม่ได้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

เมื่อบริษัทผู้ค้าก๊าซยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงบรรจุก๊าซ พร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลจนครบถ้วนตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพื้นที่ดังกล่าวไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้อำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจึงชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว

โดยที่กิจการจำหน่ายก๊าซมิใช่กิจการหรือโครงการที่เป็นอุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติตามข้อ ๓ ประกอบกับเอกสารท้ายประกาศ ๑ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงไม่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการก่อสร้างอาคารพิพาทมิใช่โครงการของรัฐ การพิจารณาอนุมัติจึงไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยสี่สิบฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลุกสร้างอาคารโรงบรรจุก๊าซ ๕ รายการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการละเมิดต่อสิทธิชุมชน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน และได้ยึดถือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนครบถ้วนตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งดังกล่าว ได้เชิญประชาชนในพื้นที่ที่ก่อสร้างเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น และได้มีการตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอทำการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า มีทำเลอยู่ห่างจากชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน สถานศึกษา วัดหรือศาสนสถาน อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ใช้อำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตามอำนาจหน้าที่แล้ว



ส่วนประเด็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขออนุญาตผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเก็บและจ่ายก๊าซ อาคารบรรจุก๊าซ และทางเดินรถและจอดรถ จำนวน ๑๓ คัน เพื่อใช้เป็นโรงบรรจุก๊าซและสถานีบริการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยไม่มีการผลิต กิจการดังกล่าวจึงมิใช่กิจการหรือโครงการที่เป็นอุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติตามข้อ ๓ ประกอบกับเอกสารท้ายประกาศ ๑ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงไม่จำเป็นต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่ต้องดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้ง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นข้อกำหนดที่มีนัยว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจนต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายแม่บทบัญญัติไว้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจึงมีหลักการที่สอดคล้องกับมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุพิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ นอกจากนี้ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทเป็นโครงการของเอกชน มิใช่โครงการของรัฐ การพิจารณาอนุมัติจึงไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๓๔/๒๕๖๖)

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรต้องทำเหมืองตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรอย่างเคร่งครัดตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ (ถ่านหินลิกไนต์) ได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ายคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ โดยกำหนดไว้ในมาตรการข้อ ๑.๑๔ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องฝุ่น กลิ่น และเสียง จากการทำเหมืองดังกล่าวได้แสดงความประสงค์ให้ผู้ถือประทานบัตรอพยพชุมชนออกนอกรัศมีผลกระทบ อีกทั้ง



คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้อพยพไปอยู่ที่แห่งใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ย่อมมีหน้าที่ต้องจัดตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาในการอพยพ ดังกล่าวตามข้อ ๑.๑๔ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างต้น แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแก้ไขมาตรการเดิมที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๑๔ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านนอกนอกรศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร เป็นกำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๒ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านนอกนอกรศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร เมื่อมีการที่ดินตั้งแต่ ๑๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีขึ้นไป ก็ไม่มีผลทำให้หน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามคำขอประทานบัตรดังกล่าว ก่อนได้รับอนุญาตให้แก้ไขเป็นหนังสือเปลี่ยนแปลงไป การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและไม่ดำเนินการในการอพยพ จึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการอพยพผู้ฟ้องคดีออกนอกพื้นที่รศมีผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนดให้ผู้ถือประทานบัตร จะต้องทำเหมืองตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร และถ้าจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีก่อนจึงจะทำได้ ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ถือประทานบัตรต้องทำเหมืองตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรอย่างเคร่งครัด ซึ่งในการออกประทานบัตร ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้มีการกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ายประทานบัตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นกรณีพิพาทไว้ ได้แก่ ข้อ ๑.๑๔ กำหนดว่า อพยพหมู่บ้านนอกนอกรศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ข้อ ๒.๘ มาตรการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคม ข้อ ๒.๘.๑ กำหนดว่า ในการลดผลกระทบทางด้านสังคมให้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ให้มีการโยกย้ายราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ โดยที่มีการพิสูจน์ให้เห็นว่า ผลกระทบที่ราษฎรได้รับนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณา ๒. หรือในกรณีที่ไม่สามารถโยกย้ายราษฎรได้ เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำโครงการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา และข้อ ๒.๑๔ กำหนดว่า หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินงาน



ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แจ้งว่า ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองในเรืองฝุ่น กลิ่น และเสียง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ อพยพชุมชนหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยคิง ออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยแปดสิบเอ็ดมีความประสงค์จะอพยพออกนอกพื้นที่ อีกทั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยังเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนแม่เมาะ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านห้วยคิงรวมอยู่ด้วยว่า ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการขยายเหมืองถ่านหินในพื้นที่ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักการให้ความช่วยเหลือโดยให้อพยพไปอยู่ที่แห่งใหม่ บ้านห้วยคิงจึงเป็นพื้นที่เดิมที่เคยมีกลุ่มราษฎรบางส่วนในขณะนั้นได้แสดงความประสงค์จะอพยพไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้แล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงมีหน้าที่ต้องจัดตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาในการอพยพดังกล่าวตามข้อ ๑.๑๔ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อ ๒.๘ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแก้ไขมาตรการเดิมที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๑๔ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร เป็นกำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๒ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร เมื่อมีการที่ดินตั้งแต่ ๑๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีขึ้นไป ก็ไม่มีผลทำให้หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามคำขอประทานบัตรดังกล่าวก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้แก้ไขเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการอพยพผู้ฟ้องคดีที่แสดงความประสงค์จะอพยพออกจากพื้นที่เดิมตามมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๕ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรด้วยเมื่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือร้องขอตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและไม่ดำเนินการในการอพยพย่อมถือว่าละเลยต่อหน้าที่ในการอพยพผู้ฟ้องคดีออกนอกพื้นที่รัศมีผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๘/๒๕๖๗)



(๕) การจัดทำ EHIA และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการ
เขื่อนแม่วงก์

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่จัดทำ
รายงาน EHIA จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย สผ. จะเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณา หาก คชก. เห็นชอบกับรายงาน EHIA ดังกล่าว ก็ให้ สผ.
จัดส่งผลการพิจารณาของ คชก. ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้น เพื่อจัดให้มี
การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ภายหลังจากที่ สผ. ได้รับรายงาน EHIA ของโครงการเขื่อนแม่วงก์ซึ่งเป็นโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำ
ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่เก็บกักน้ำตั้งแต่ ๑๕ ตารางกิโลเมตร
ขึ้นไป อันอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงาน EHIA แล้ว กรมชลประทานได้มีหนังสือขออนุญาต
EHIA ออกจากการพิจารณาของ คชก. ทำให้ยังไม่มีผลการพิจารณาของ คชก. กรณีจึงถือได้ว่า
คชก. ยังไม่เห็นชอบกับรายงาน EHIA ของโครงการเขื่อนแม่วงก์ การดำเนินการตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนของการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และการจัดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการดังกล่าวจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย่อมยังไม่อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้ดำเนินการโครงการเขื่อนแม่วงก์ได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดรายฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
อธิบดีกรมชลประทาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามลำดับ) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเห็นชอบหรืออนุมัติให้
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การก่อสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติราชการ



ทางปกครอง หรือพิจารณานำข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีหรือประชาชนไปดำเนินการหรือรับฟังข้อมูลผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมาอย่างรอบด้าน เมื่อโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่เก็บกักน้ำตั้งแต่ ๑๕ ตารางกิโลเมตร ขึ้นไป จึงอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงาน EHIA ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดโครงการเขื่อนแม่วงก์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำรายงาน EHIA และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินโครงการดังกล่าวตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันโครงการเขื่อนแม่วงก์ แม้จะได้จัดทำรายงาน EHIA แล้วเสร็จ แต่กรมชลประทานได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอลอนรายงาน EHIA ออกจากการพิจารณาของ คชก. เพื่อที่จะดำเนินการตามมติของ คชก. ที่เห็นควรให้กรมชลประทานปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน EHIA จึงเป็นกรณีที่ คชก. ยังไม่เห็นชอบกับรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ และยังไม่มีผลการพิจารณาของ คชก. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินโครงการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนของการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงยังไม่อาจเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับดำเนินการโครงการเขื่อนแม่วงก์ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๙/๒๕๖๗)

๔. กรณีความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นกรณีความรับผิดอย่างอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕